

# Umowa o wykonanie i konfigurację MVP aplikacji

„Telegram Redakcja”

zawarta dnia ..... r. w ..... pomiędzy:

## ZAMAWIAJĄCY

**NORDSIL Sp. z o.o.**

Aleja Najświętszej Maryi Panny 2  
42-202 Częstochowa

**NIP: 9492266173**

## WYKONAWCA

**Safion Maciej Lagwa**

ks. Szczepana Rembowskiego 56/60 m79  
95-100 Zgierz

**NIP: 7322231418**

dalej odpowiednio „Zamawiający” i „Wykonawca”, łącznie zwani „Stronami”. Umowa zostaje zawarta w związku z działalnością gospodarczą Stron.

## § 1. Przedmiot i zakres MVP

- Wykonawca wykona, skonfiguruje i przekaże Zamawiającemu działające MVP aplikacji internetowej do agregowania publicznych artykułów, porównywania informacji i przygotowywania krótkich telegramów redakcyjnych.
- Zakres Umowy obejmuje:
  - Panel redakcyjny umożliwiają edycję, akceptację, odrzucenie oraz ręczne opublikowanie materiału. AI nie publikuje treści samodzielnie. Materiał trafia do publicznego feedu responsywnej aplikacji WWW dopiero po użyciu przez redaktora funkcji „Publikuj”.
  - pobieranie uzgodnionych publicznych RSS-ów i artykułów z kontrolą robots.txt, domen, limitów i paywalla, bez obchodzenia zabezpieczeń;
  - tworzenie materiału tylko na podstawie minimum 2 poprawnie pobranych artykułów z minimum 2 niezależnych grup wydawniczych;
  - streszczenia, kluczowe twierdzenia, informacje wspólne i jednoźródłowe oraz sygnalizowanie rozbieżności;
  - generowanie nowego tekstu 20–30 słów z faktów potwierdzonych w minimum 2 źródłach, po podłączeniu modelu językowego, wraz z kontrolą cytatów, podobieństwa i pokrycia faktami;
  - responsywny interfejs jasny/ciemny, kod źródłowy, krótką instrukcję oraz uruchomienie i test na jednym uzgodnionym serwerze.
- Pełna konfiguracja obejmuje uruchomienie zakresu wskazanego powyżej na tymczasowym środowisku testowym zapewnionym przez Wykonawcę. Na potrzeby wykonania, prezentacji i odbioru MVP Wykonawca zapewni tymczasowy serwer VPS oraz testowe klucze API. Zasoby te służą wyłącznie realizacji i odbiorowi MVP, nie są przekazywane Zamawiającemu i mogą zostać wyłączone po odbiorze. Cena nie obejmuje produkcyjnego VPS, domeny, płatnych API, modelu AI, licencji, stałego utrzymania, SLA ani nowych funkcji.

## § 2. Termin, współpraca i odbiór

- Prace rozpoczną się po podpisaniu Umowy, zapłacie zaliczki i przekazaniu przez Zamawiającego niezbędnych materiałów oraz decyzji. Termin przekazania MVP wynosi 7 dni roboczych. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu materiałów lub decyzji albo opóźnienie dostawców zewnętrznych odpowiednio przesuwają termin.
- Cena obejmuje 2 rundy drobnych poprawek zgodnych z § 1. Nowe funkcje lub zmiana założeń wymagają odrębnej wyceny zaakceptowanej co najmniej e-mailem.
- Wykonawca zgłosi gotowość e-mailem. Zamawiający w ciągu 5 Dni roboczych potwierdzi odbiór albo przekaże jedną listę konkretnych wad względem § 1. Wykonawca usunie potwierdzone wady w rozsądnym terminie. Drobne różnice wizualne, propozycje rozwoju i ograniczenia źródeł zewnętrznych nie blokują odbioru. Brak uwag w terminie połączony z używaniem aplikacji oznacza odbiór.

### § 3. Wynagrodzenie

WYNAGRODZENIE I ZALICZKA

**3 200,00 zł netto + VAT**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 3 200,00 zł netto + VAT według właściwej stawki.
2. Zamawiający zapłaci: (a) 1 600,00 zł netto + VAT zaliczki, w terminie 7 dni od faktury i przed rozpoczęciem prac; (b) 1 600,00 zł netto + VAT w terminie 7 dni od odbioru, na podstawie faktury końcowej.
3. Przy VAT 23% kwota całkowita wynosi 3 936,00 zł brutto, a każda płatność 1 968,00 zł brutto. Wiążące są wartości oraz rachunek wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze.

### § 4. Obowiązki Stron i usługi zewnętrzne

1. Na potrzeby wykonania, prezentacji i testów MVP Wykonawca zapewnia tymczasowy serwer VPS oraz testowe klucze API. Zasoby te służą wyłącznie realizacji i odbiorowi Umowy, pozostają pod kontrolą Wykonawcy i mogą zostać wyłączone po odbiorze.
2. Do dalszego działania aplikacji po odbiorze Zamawiający zapewnia we własnym zakresie własne konta i klucze API, domenę, serwer lub VPS oraz pokrywa opłaty za usługi zewnętrzne, chyba że Strony odrębnie uzgodnią odpłatne utrzymanie.
3. Zamawiający zapewnia niezbędne materiały i decyzje oraz odpowiada za końcową kontrolę, zatwierdzenie, publikację i zgodność treści z prawem. Model AI i mechanizmy porównawcze wspierają redaktora, lecz nie gwarantują prawdziwości informacji ani braku naruszeń.
4. Działanie zależy od stron, RSS-ów, API i modeli osób trzecich. Ich awarie lub zmiany po odbiorze nie są wadą MVP i mogą wymagać osobnego zlecenia. Klucze nie będą wpisywane do kodu. Jeżeli konieczne będzie powierzenie danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę.

### § 5. Kod, prawa i poufność

1. Po zapłacie całości Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny, autorskie prawa majątkowe do kodu i dokumentacji wykonanych specjalnie dla MVP: utrwalanie, kopiowanie, uruchamianie, udostępnianie online, modyfikowanie, rozwijanie i łączenie z innymi systemami, bez ograniczeń czasu i terytorium, wraz z prawem do opracowań.
2. Biblioteki open source, elementy osób trzecich i wcześniejsze ogólne narzędzia Wykonawcy pozostają na własnych licencjach; Zamawiający otrzymuje licencję niezbędną do używania ich w Aplikacji. Do pełnej zapłaty MVP służy wyłącznie testom i odbiorowi.
3. Strony zachowują w poufności hasła oraz niepubliczne informacje techniczne i handlowe przez 3 lata, a tajemnice przedsiębiorstwa tak długo, jak zachowują ten charakter.

### § 6. Gwarancja, odpowiedzialność i zakończenie

1. Wykonawca przez 30 dni od odbioru bezpłatnie usuwa odtwarzalne błędy przekazanej wersji względem § 1. Gwarancja nie obejmuje zmian Zamawiającego, awarii infrastruktury ani zmian usług zewnętrznych i nie stanowi SLA.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do 3 200,00 zł netto, z wyjątkiem szkody umyślnej i przypadków, gdy prawo zakazuje ograniczenia. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści, treści źródeł, decyzje redakcyjne ani usługi osób trzecich.
3. Przy rezygnacji Zamawiającego po rozpoczęciu prac Strony rozliczą wykonany zakres według zaawansowania; zaliczka zostanie zaliczona, a niewykorzystana część zwrócona. Istotne naruszenie pozwala rozwiązać Umowę po bezskutecznym 7-dniowym terminie na jego usunięcie.

### § 7. Postanowienia końcowe

1. Zmiana ceny lub zakresu wymaga potwierdzenia dokumentowego, w tym jednoznacznego e-maila. Stosuje się prawo polskie; spory Strony najpierw rozwiązują polubownie, a następnie przed sądem właściwym według przepisów ogólnych.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, albo zawarto elektronicznie. Nieważność części postanowień nie narusza pozostałych.

#### WYKONAWCA

Safion Maciej Lagwa · data i podpis

#### ZAMAWIAJĄCY

NORDSIL Sp. z o.o. · data i podpis